



ที่ รจท 51/2567

3 เมษายน 2567

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เรียน คณะบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลิงก์เว็บไซต์และภาพโฆษณา

สืบเนื่องจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ พบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยี่ห้อ Lutein Ester มีการเผยแพร่และโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงว่า ช่วยลดปัญหาโรคทางตาต่างๆได้ ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาแล้วพบว่าการโฆษณาดังกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยแสดงสรรพคุณอันเป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้หลงเชื่อโดยไม่สมควร อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หมวด 5 มาตรา 40 และ 41 ซึ่งว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร และร่วมกันนำเข้าสู่ข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ตามมาตรา 14 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีและปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท โดยในโฆษณาดังกล่าวนั้นกล่าวอ้างว่าผลิตภัณฑ์ผ่านการวิจัยโดยเภสัชกร จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยงานวิจัยได้ทดสอบกับมนุษย์นานกว่า 5 ปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ จึงขอความร่วมมือให้ทางคณะเภสัชศาสตร์ ดำเนินการตรวจสอบหรือดำเนินการอื่นใดที่เหมาะสม และขอความกรุณาแจ้งผลการตรวจสอบให้ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ทราบเป็นหนังสือ เพื่อที่ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์จะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว)

ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย



<https://www.facebook.com/photo/?fbid=122148017474083043&set=a.122103925244083043>